



PUTUSAN

Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Solehudin Alias Soleh Bin Djumari (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jatipurwo Gg. II No. 29 RT.005 RW.013 Kel. Ujung
Kec. Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Solehudin Alias Soleh Bin Djumari (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, SH., M.H., Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 11 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 11 (Sebelas) bungkus plastic berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto $\pm$ 0.638 (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan);
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) sedotan skrop;
 - 1 (satu) dompet kecil warna merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 532.000 (Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga Pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan pidana dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di depan gapura Jl Jati Purwo Gg VIII Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 Wib saksi AGUS SUPRIYANTO SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Jati Purwo Gg VIII Surabaya terdapat seorang pria yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I selanjutnya saksi AGUS SUPRIYANTO SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI selanjutnya dilakukan penggeledahan di depan gapura ditemukan berupa: 11 (Sebelas) bungkus plastic berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto $\pm$ 0.638 (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotam skrop, 1 (satu) dompet kecil warna merah, dan uang tunai Rp 532.000 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 11 (Sebelas) Poket plastik yang sudah di bagi perpoketnya dan ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 14:00 Wib dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr MAT ALI (DPO) di Jl Jati Purwo Gg VII Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menunggu Sdr

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT ALI (DPO) di gapura Jl Jati Purwo Gg VII Surabaya dan tidak lama kemudian Sdr MAT ALI (DPO) datang untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah diranjau di atas besi atas toilet Umum Jl Jati Purwo Gg VII Surabaya dengan bungkus plastic warna hitam setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu dan membagi nya menjadi 16 (enam belas) poket dan siap untuk diedarkan

- Bahwa terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (Lima) poket kepada orang yang tidak dikenal dengan harga masing masing Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket sedangkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) poket
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr MAT ALI (DPO) untuk menjual Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:08038/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 disimpulkan barang bukti berupa 11 (Sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm \pm 0.638$ (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan) adalah benar Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba---

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di depan gapura Jl Jati Purwo Gg VIII Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 Wib saksi AGUS SUPRIYANTO SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Jati Purwo Gg VIII Surabaya terdapat seorang pria yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I selanjutnya saksi AGUS SUPRIYANTO SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI selanjutnya dilakukan penggeledahan di depan gapura ditemukan berupa: 11 (Sebelas) bungkus plastic berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto ± 0.638 (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotam skrop, 1 (satu) dompet kecil warna merah, dan uang tunai Rp 532.000 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:08038/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 disimpulkan barang bukti berupa 11 (Sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.638 (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan) adalah benar Positif Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Agus Supriyanto, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total $\pm$ 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,37 gram, 0,37 gram, 0,371 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,42 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop didalam 1 (satu) Dompot kecil warna merah yang ada diatas genting saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, sedangkan Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu ribu) didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm)

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) telah Memiliki, Menyimpan dan Menguasai seluruh barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya selanjutnya melakukan interogasi didapat keterangan bahwa Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara MAT ALI (belum tertangkap) dengan cara Membeli pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya dengan dibungkus plastik hitam, pada saat itu Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Menurut pengakuan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) cara Membeli barang bukti berupa Narkotika jenis sabu kepada saudara MAT ALI (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) bertemu dengan MAT ALI (Belum tertangkap) di Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, lalu mengutarakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya MAT ALI (Belum tertangkap) menyanggupi dan bilang " oke ", setelah terjadi kesepakatan, lalu saudara MAT ALI (Belum tertangkap) meminta uangnya lebih dulu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) disuruh untuk menunggu dan nanti akan diberi kabar, selanjutnya Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) menunggu di Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, tidak lama kemudian jarak waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) didatangi oleh MAT ALI (Belum tertangkap) memberitahukan lokasi terhadap barang berupa Narkotika jenis sabu pesanan tersebut di ranjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya dengan dibungkus plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) ambil dan dibawa ke Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya g. Saksi menerangkan Menurut pengakuan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) setelah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara MAT ALI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jl. Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya lalu di bawa ke 8 Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya kemudian 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram tersebut dipecah menjadi 16 (enam belas) poket kecil, dengan maksud dan tujuan membagi 1 (satu) poket plastik berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram tersebut menjadi 16 (enam belas) poket kecil akan dijual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan pengakuan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) terhadap narkotika jenis sabu seberat ± 1 gram dari MAT ALI (Belum tertangkap) yang kemudian dipecah menjadi 16 (enam belas) poket kecil tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) poket tersebut kepada pasien / pembeli yang tidak dikenal dengan harga masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) poket tersebut disita saat Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya i. Saksi menerangkan pengakuan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) membeli Narkotika jenis sabu kepada MAT ALI (belum tertangkap) selama ini sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya mendapatkan informasi adanya seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti tepatnya pada hari Kamis tanggal 05

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya melakukan upaya paksa penangkapan dan saat ditanya bernama Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) kemudian melakukan 9 penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm$ 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,37 gram, 0,37 gram, 0,371 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,42 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop didalam 1 (satu) Dompot kecil warna merah yang ada diatas genting saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, sedangkan Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu) didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm), kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) didapat keterangan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara Membeli kepada saudara MAT ALI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya dengan dibungkus plastik hitam, pada saat itu Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta rupiah), setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) di bawa ke Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya lalu 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 1 gram tersebut dipecah menjadi 16 (enam belas) poket kecil dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terhadap barang berupa 16 (enam belas) poket kecil tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) poket tersebut kepada pasien atau pembeli yang tidak dikenal dengan harga masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) poket tersebut disita saat Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah kekantor satreskoba Polrestabes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Ridho Arbiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, kemudian melakukan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm$ 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,37 gram, 0,37 gram, 0,371 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,42 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop didalam 1 (satu) Dompot kecil warna merah yang ada diatas genting saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, sedangkan Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu ribu) didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) telah Memiliki, Menyimpan dan Menguasai seluruh barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya selanjutnya melakukan interogasi didapat keterangan bahwa Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara MAT ALI (belum tertangkap) dengan cara Membeli pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara dirinjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya dengan dibungkus plastik hitam, pada saat itu Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Menurut pengakuan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) cara Membeli barang bukti berupa Narkotika jenis sabu kepada saudara MAT ALI (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) bertemu dengan MAT ALI (Belum tertangkap) di Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, lalu mengutarakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya MAT ALI (Belum tertangkap) menyanggupi dan bilang "oke", setelah terjadi kesepakatan, lalu saudara MAT ALI (Belum tertangkap) meminta uangnya lebih dulu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) disuruh untuk menunggu dan nanti akan diberi kabar, selanjutnya Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) menunggu di Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, tidak lama kemudian jarak waktu 15 (lima belas) menit Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) didatangi oleh MAT ALI (Belum tertangkap) memberitahukan lokasi terhadap barang berupa Narkotika jenis sabu pesanan tersebut di ranjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya dengan dibungkus plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) ambil dan dibawa ke Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya g. Saksi menerangkan Menurut pengakuan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) setelah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara MAT ALI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jl. Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya lalu di bawa ke 8 Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya kemudian 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram tersebut dipecah menjadi 16 (enam belas) poket kecil, dengan maksud dan tujuan membagi 1 (satu) poket plastik berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 gram tersebut menjadi 16 (enam belas) poket kecil akan dijual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pengakuan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) terhadap narkotika jenis sabu seberat ± 1 gram dari MAT ALI (Belum tertangkap) yang kemudian dipecah menjadi 16 (enam belas) poket kecil tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) poket tersebut kepada pasien / pembeli yang tidak dikenal dengan harga masing-masing Rp

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) poket tersebut disita saat Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya i. Saksi menerangkan pengakuan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) membeli Narkotika jenis sabu kepada MAT ALI (belum tertangkap) selama ini sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya mendapatkan informasi adanya seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti tepatnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya melakukan upaya paksa penangkapan dan saat ditanya bernama Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) kemudian melakukan 9 penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm$ 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,37 gram, 0,37 gram, 0,371 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,42 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop didalam 1 (satu) Dompot kecil warna merah yang ada diatas genting saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, sedangkan Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu) didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm), kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) didapat keterangan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara Membeli kepada saudara MAT ALI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya dengan dibungkus plastik hitam, pada saat itu Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta rupiah), setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) di bawa ke Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya lalu 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 1 gram tersebut dipecah menjadi 16 (enam belas) poket kecil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terhadap barang berupa 16 (enam belas) poket kecil tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) poket tersebut kepada pasien atau pembeli yang tidak dikenal dengan harga masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) poket tersebut disita saat Terdakwa SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah kekantor satreskoba Polrestabes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, kemudian melakukan penggeledahan petugas polisi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,37 gram, 0,37 gram, 0,371 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,42 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop didalam 1 (satu) Dompot kecil warna merah yang ada diatas genting saat melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, sedangkan Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu ribu) didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,37 gram, 0,37 gram, 0,371 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,42 gram) beserta bungkusnya dari saudara MAT ALI (belum tertangkap) dengan cara Membeli pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik hitam, pada saat itu Tersangka SOLEHUDIN Alias SOLEH Bin DJUMARI (Alm) membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Tersangka menerangkan setelah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara MAT ALI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jl. Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya lalu di bawa ke Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya kemudian 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 1 gram tersebut dipecah menjadi 16 (enam belas) poket kecil.
- Bahwa Tersangka menerangkan cara Membeli barang bukti berupa Narkotika jenis sabu kepada saudara MAT ALI (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertemu dengan MAT ALI (Belum tertangkap) di Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, lalu mengutarakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya MAT ALI (Belum tertangkap) menyanggupi dan bilang “ oke “, setelah terjadi kesepakatan, lalu saudara MAT ALI (Belum tertangkap) meminta uangnya lebih dulu sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu disuruh untuk menunggu dan nanti akan diberi kabar, selanjutnya 12 menunggu di Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya, tidak lama kemudian jarak waktu 15 (lima belas) menit didatangi oleh MAT ALI (Belum tertangkap) memberitahukan lokasi terhadap barang berupa Narkotika jenis sabu pesanan tersebut di ranjau diatas seng Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya dengan dibungkus plastik warna hitam, setelah itu diambil dan dibawa ke Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya
- Bahwa Tersangka menerangkan setelah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara MAT ALI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara diranjau diatas seng Toilet Umum Jl. Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya lalu di bawa ke Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya setelah itu barang berupa 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 1 gram tersebut dipecah menjadi 16 (enam belas) poket kecil, dengan maksud dan tujuan membagi 1 (satu) poket plastik berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 1 gram tersebut menjadi 16 (enam belas) poket kecil
- Bahwa Tersangka menerangkan maksud dan tujuan maksud dan tujuan membagi 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 1 gram menjadi 16

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) poket kecil, akan dijual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket supaya mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat ± 1 gram dari MAT ALI (Belum tertangkap) yang kemudian dipecah menjadi 16 (enam belas) poket kecil tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) poket tersebut kepada pasien / pembeli yang tidak dikenal dengan harga masing-masing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) poket tersebut disita oleh petugas polisi saat ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB didepan Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya k. Tersangka menerangkan cara menjual Narkotika jenis sabu tersebut awalnya standby di Gapura Jalan Jati Purwo Gg. VII Surabaya menunggu pasien / pembeli datang, bilamana ada pasien / pembeli datang dan sudah ada kesepakatan selanjutnya pasien / pembeli diajak ke Toilet Umum Jalan Jati Purwo Gg. VII No. 29 Surabaya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Tersangka menerangkan menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut kepada pasien / pembeli yang tidak saya kenal dengan harga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket, sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) poket, sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) poket tersebut disita oleh petugas Polisi dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa Tersangka menerangkan membeli Narkotika jenis sabu ke saudara MAT ALI (Belum tertangkap) untuk dijual kembali tersebut sudah 2 (dua) kali ini.
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa gambar atau foto diatas adalah barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,37 gram, 0,37 gram, 0,371 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,42 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) Dompot kecil warna merah, Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang disita dari saya selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (Sebelas) bungkus plastic berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto ± 0.638 (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) plastik klip kosong;
3. 1 (satu) sedotan skrop;
4. 1 (satu) dompet kecil warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 Wib bertempat di depan gapura Jl Jati Purwo Gg VIII Surabaya telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 Wib saksi AGUS SUPRIYANTO SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Jati Purwo Gg VIII Surabaya terdapat seorang pria yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I selanjutnya saksi AGUS SUPRIYANTO SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI selanjutnya dilakukan penggeledahan di depan gapura ditemukan berupa: 11 (Sebelas) bungkus plastic berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto $\pm$ 0.638 (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotam skrop, 1 (satu) dompet kecil warna merah, dan uang tunai Rp 532.000 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 11 (Sebelas) Poket plastik yang sudah di bagi perpoketnya dan ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 14:00 Wib dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr MAT ALI (DPO) di Jl Jati Purwo Gg VII Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menunggu Sdr MAT ALI (DPO) di gapura Jl Jati Purwo Gg VII Surabaya dan tidak lama kemudian Sdr MAT ALI (DPO) datang untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah diranjau di atas besi atas toilet Umum Jl Jati Purwo Gg VII Surabaya dengan bungkus plastic warna hitam setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu dan membagi nya menjadi 16 (enam belas) poket dan siap untuk diedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (Lima) poket kepada orang yang tidak dikenal dengan harga masing masing Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket sedangkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) poket
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr MAT ALI (DPO) untuk menjual Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB:08038/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 disimpulkan barang bukti berupa 11 (Sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm \pm 0.638$ (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan) adalah benar Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI(alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI (alm) yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa ;
Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa “menunjukkan untuk di jual” atau menawarkan mempunyai makna mengungkapkan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan di tawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat di nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa Unsur “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk meperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI) . hal ini berarti ada transaksi da nada pertemuan atara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan suatu barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa Unsur “membeli” maksudnya mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI) dengan uang (KBBI) ini berarti bawha harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan di ambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur “menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa unsur “menjual, membeli atau menawarkan untuk di jual” Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu :

Menimbang, bahwa Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22:00 Wib saksi AGUS SUPRIYANTO SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Kepolisian mendapkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Jati Purwo Gg VIII Surabaya terdapat seorang pria yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I selanjutnya saksi AGUS SUPRIYANTO SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN DJUMARI selanjutnya dilakukan penggeledahan di depan gapura ditemukan berupa: 11 (Sebelas) bungkus plastic berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto $\pm$ 0.638 (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan), 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) sedotam skrop, 1 (satu) dompet kecil warna merah, dan uang tunai Rp 532.000 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 11 (Sebelas) Poket plastik yang sudah di bagi perpoketnya dan ditemukan petugas kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 14:00 Wib dengan cara Terdakwa mendatangi Sdr MAT ALI (DPO) di Jl Jati Purwo Gg VII Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menunggu Sdr MAT ALI (DPO) di gapura Jl Jati Purwo Gg VII Surabaya dan tidak lama kemudian Sdr MAT ALI (DPO) datang untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah diranjau di atas besi atas toilet Umum Jl Jati Purwo Gg VII Surabaya dengan bungkus plastic warna hitam setelah terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu dan membagi nya menjadi 16 (enam belas) poket dan siap untuk diedarkan

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) poket kepada orang yang tidak dikenal dengan harga masing masing Rp

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket sedangkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) poket ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr MAT ALI (DPO) untuk menjual Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:08038/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 disimpulkan barang bukti berupa 11 (Sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm \pm 0.638$ (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan) adalah benar Positif Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian maka "unsur ini" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik pidana penjara maupun dengan pidana denda dengan membayar sejumlah uang yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (Sebelas) bungkus plastic berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto ± 0.638 (Nol

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koma Enam ratus tiga puluh delapan), 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) dompet kecil warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 532.000 (Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa Belum Pernah Dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Solehudin Alias Soleh Bin Djumari (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (Sebelas) bungkus plastic berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan netto $\pm$ 0.638 (Nol Koma Enam ratus tiga puluh delapan);
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) dompet kecil warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 532.000 (Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024**, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconverence dan dihadiri pula oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2533/Pid.Sus/2023/PN Sby